

OCT 2025. Issue 201

# ZOOM IN TRADE

신한관세법인 월간 관세 무역 소식지



## Where Is Grace Chang?

03 ... 미련한 선택, 좁은 길



## 생각과 현실

06 ... 미국과 관세협상을 미국 국익 관점으로 제안해 보자



## 최신 관세 판례 분석

11 ... 청구인이 쟁점물품을 수입하면서 임의 가격이 기재된 송품장상 가격을 쟁점물품의 과세가격으로 수입신고한 것으로 보고 실제거래가격이 기재된 쟁점송품장을 근거로 관세 등을 부과한 처분의 당부



## 논리로 푸는 HS 사례

14 ... 프로젝터용 램프의 품목분류 사례



## Global Customs Insight

18 ... CBAM·PPWR, 환경이 만든 새로운 무역 질서



## FTA 및 수출입 실무 안내

21 ... 수출입 신고시 필요한 무역통계부호 및 신규코드 안내



## 관세무역개정 내용과 의견

24 ... 「통합 법규준수도 평가와 운영에 관한 고시」 개정(안) 행정예고



## 미련한 선택, 좁은 길

장 승 희  
대표 관세사

“  
그 길이 때로는 좁고 불편해 보이더라도,  
옳은 길을 걸으려는 결단이 필요합니다.  
”



우리 민족의 시조 단군의 탄생 신화에는 곰과 호랑이가 등장합니다. 인간이 되고자 한 그들은 환웅에게 찾아가 간청했습니다. “햇빛이 들지 않는 동굴 속에서 쑥 한 줌과 마늘 스무 개를 먹으며 백일을 지내라.” 호랑이는 며칠을 견디지 못했습니다. “굳이 사람이 되려고 이 고생을 할 필요가 있을까?” 그는 결국 포기했습니다. 그러나 **곰은 묵묵히 참고 인내하며 정해진 날을 채웠고 마침내 여인의 모습으로 태어났습니다.** 그녀가 바로 웅녀, 그리고 단군왕검의 어머니가 되었습니다.

웅녀의 선택은 단순히 인간이 된 기적이 아니라, **쉽지 않은 길을 인내로 끝까지 걸어난 ‘미련함의 지혜’**를 상징합니다. 그 인내와 온순함은 오늘날까지 이어지는 **우리 민족의 끈기·조화·인내의 정신**으로 이어졌습니다.

이번 달 생각과 현실은 **‘미국과 관세협상을 미국 국익 관점으로 제안해 보자’**입니다. 최신 관세 판례 분석은 **‘청구인이 쟁점물품을 수입하면서 임의 가격이 기재된 송품장상 가격을 쟁점물품의 과세가격으로 수입신고한 것으로 보고 실제거래가격이 기재된 쟁점송품장을 근거로 관세 등을 부과한 처분의 당부’**이며, 논리로 푸는 HS 사례는 **‘프로젝터용 램프의 품목분류 사례’**입니다. 또한 Global Customs Insight는 **‘CBAM-PPWR, 환경이 만든 새로운 무역 질서’**이며, FTA 수출입 실무 안내는 **‘과세가격 신고자료 일괄제출 제도 시행’**, 관세무역개정 내용과 의견은 **‘수출입 신고시 필요한 무역통계부호 및 신규코드 안내’**입니다.

삶은 매 순간 선택의 연속입니다. 아침에 알람을 끄고 더 잘 것인지, 일어나 운동화 끈을 매고 나갈 것인지, 작고 단순한 결정에서도 우리는 각자의 원칙과 목표에 따라 다른 길을 걷습니다. 그러나 원칙을 지키는 선택은 언제나 쉽지 않습니다. 눈앞의 편리함과 효율, 즉각적인 보상을 주는 길이 더 매력적으로 보이기 때문입니다.

2년 전, 한 아파트 건설 현장에서 지하주차장 천장이 무너지는 사고가 있었습니다. 설계도면에는 철근을 13cm 간격으로 심어야 했지만, 현장의 '유경험자'는 비용을 아끼기 위해 철근을 줄이고 간격은 15cm로 늘렸습니다. "전에도 괜찮았는데..." 작은 자기기만이 결국 대형 참사를 불러왔습니다. 첫 단계의 미세한 편의가 시간이 지나면서 돌이킬 수 없는 비극의 출발점이 된 것입니다.

#### 호랑이의 자유, 곰의 인내

두 갈래 길에서 곰은 미련해 보일 만큼 참았고, 호랑이는 자유를 선택했습니다. 호랑이는 인간이 되지 못했지만, 강한 힘과 위엄으로 두려움과 칭송의 대상이 되었습니다. 민화 속 호랑이는 큰 눈을 부릅뜨고 날카로운 이빨을 드러내며 위세를 과시합니다. 하지만 까치에게 놀라 허둥대는 익살스러운 모습은, '힘은 있으나 지혜가 부족한 권력자'를 풍자합니다. 우리 조상들은 그 풍자 속에 지혜와 유머, 그리고 권력에 대한 경계심을 담았습니다.

#### 원칙을 잃어가는 강국, 미국

미국은 제2차 세계대전 이후 세계의 리더로 자리 잡았습니다. 그들은 자유와 법치, 평등과 인권, 국민주권과 권력분립 등 건국의 원칙을 토대로 정의롭고 지속 가능한 세계 질서의 수호자 역할을 자임했습니다. 그러나 최근, 그 원칙이 흔들리고 있습니다. 자국우선주의, 정보 왜곡, 도덕적 신뢰의 붕괴, 분열과 혐오의 정치가 만연합니다. "강하지만 옳지 않은 선택들"이 미국의 위상을 흔들고 있습니다. 동맹국의 신뢰와 협력을 요구하기보다 '비용'만 계산하는 태도 속에서 지도국으로서의 품격과 균형이 급격히 무너지고 있습니다.

#### 우리는?

그렇다면 우리는 어떤 길을 걷고 있나요? 우리의 뿌리 속에는 곰의 인내와 조화의 정신이 있습니다. 자유민주주의, 평등, 국민주권, 복지와 공동선 — 이 모든 건국이념은 여전히 우리의 나침반이어야 합니다.

한국의 위상은 세계적으로 높아졌습니다. K-POP과 한류는 '문화적 트렌드 세터'로서의 한국을 만들었고, 기술력과 창의력은 한국을 '혁신의 나라'로 자리매김시켰습니다. 그러나 국내를 돌아 보면, 정치적 분열과 말의 폭력이 일상화되고 있습니다. 리더들의 언행은 국민을 피로하게 하고, SNS를 타고 거친 언어와 행동이 여과 없이 퍼집니다. 이럴 때일수록 우리 안의 끈기, 인내, 조화의 정신이 되살아나야 합니다.

좁은 길을 택하는 용기

인생의 길목마다 우리는 선택해야 합니다. 처음의 작은 일탈이 이후의 커다란 왜곡으로 이어집니다. 작은 권력 남용, 사소한 오만이 제도를 무너뜨리고 개인의 욕망이 공동체를 흔듭니다. 따라서 우리는 상황이 아닌 원칙에 따라 선택해야 합니다. 그 길이 때로는 좁고 불편해 보이더라도, 옳은 길을 걸으려는 결단이 필요합니다.

예수님은 말씀하셨습니다.

"만일 네 오른손이 너를 실족하게 하거든 찍어 내버리라." (마태복음 5:30)

자유는 하고 싶은 것을 하는 것이 아니라, 옳은 것을 할 수 있는 능력입니다.

옳은 길을 선택하며 자유를 누리는 멋진 한국인을 위하여.

감사합니다.

신한관세법인  
장승희 





생각과 현실

## 미국과 관세협상을 미국 국익 관점으로 제안해 보자

### - 관세협상에 대한 2차적 사고의 핵심은 미국 제조업의 부흥-

미국과의 관세협상이 여전히 난항을 겪고 있다. APEC 기간 동안 양국 간 협상이 원만히 이루어질 수 있을지 온 국민의 관심이 쏠리고 있다. 미국의 목표는 단순히 관세수입을 늘리는 것이 아니라 제조업 기반을 자국 내로 돌리려는 리쇼어링이다. 관세율 자체보다는 누가 미국안에서 공장을 짓고, 일자리를 창출하느냐가 본질인 것 같다. 관세협상의 초점이 3500억불에 맞추어질 것이 아니라, 미국의 산업 전략 안에서 한국이 어떤 역할을 어떤 도움이 될 것인가로 2차적 사고가 필요하다고 본다.



**서 영 진**

부대표/관세사  
wedin8@shcs.kr

**[ PROFILE ]**

- 신한관세법인
- 기업심사
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

유럽, 일본, 한국 등은 15%의 관세율을 적용받는 조건으로 수천억 달러 규모의 투자를 약속했으며, 그 투자금의 규모와 투자 방식 등을 둘러싸고 어려운 협상이 이어지고 있다. 한국의 경우 약 3,500억 달러의 투자를 약속한 것으로 알려졌다. 이는 한국의 경제 규모와 재정 여력으로는 감당하기 어려운 수준이라는 사실을 국민 모두가 알고 있다.

투자는 기본적으로 '투자금 이상을 회수할 수 있다'는 기대가 있을 때 이루어진다. 그러나 미국의 요구는 "일단 투자하고, 본전을 찾은 뒤의 이익은 대부분 미국이 가져가겠다"는 식으로 비춰지고 있다. 자유시장경제와 자본주의의 종주국이라 불리는 미국 정부에서 이런 발상이 나온다는 것은 믿기 어려운 일이다. 마치 꿈을 꾸는 것 같다.

만약 투자금조차 회수하지 못한다면 한국 경제는 수년간 회복하기 어려운 깊은 침체에 빠질 것이다. 문제는 한국이 그만큼 경제적 여력을 가지고 있지 않다는 점이다. 희토류나 원유와 같은 자원도 없고, 오직 사람만이 자산인 나라다.

따라서 트럼프 행정부의 국가별 관세율과 연계된 투자 요구에 대응하기 위해서는, 미국의 이익만을 위한 협상보다는 상호 현실적이고 지속 가능한 대안을 제시해야 한다. 이제 미국의 국익 관점에서 관세정책을 협상하는 방안을 차분히 살펴볼 필요가 있다.

## 1. 미국 제조업의 부흥

우리는 오랫동안 미국을 세계 경제의 '오케스트라 지휘자'로 이해해 왔다. 그러나 지금의 미국은 지휘자뿐만 아니라, 바이올린·첼로뿐 아니라 금관악기, 목관악기, 타악기까지 직접 연주하고 싶어 하는 나라로 변하고 있다. 즉, 반도체·자동차·2차전지·제약 등 거의 모든 산업 분야에서 제조업을 부흥시키고자 하는 것이다.

이를 위해서는 공장을 짓는 것만으로는 부족하다. 일할 사람, 원자재, 부품의 안정적 공급이 필수적이다. 한국의 기술자들이 일자리를 빼앗는다는 우려보다, 미국 내 제조 인력을 한국 제조현장에 일정 기간(2~3년) 파견하거나 채용해 생산·설비·설계·운영 노하우를 배우는 제도를 제안할 만하다.

한국의 제조기업들은 이미 세계 최고 수준의 생산체계를 갖추고 있으므로, 미국의 기술자들이 한국에서 현장 경험을 쌓는다면 미국에 투자한 한국 기업은 가동 초기에 곧바로 손익분기점을 넘길 수 있을 것이다. 성공적인 투자가 이루어지는 것이다.

대만 TSMC가 미국 애리조나에 공장을 지어 놓고도 인력 부족으로 가동에 어려움을 겪는 것은 미국의 기술자 인력양성 준비가 부족했기 때문이다. 이런 문제를 해결할 수 있는 실질적 방안이 바로 인력 교류다. 한국의 지방에 영어를 하는 미국인들이 오게 되면 한국민의 영어 실력도 향상되고, 지방경제도 활성화될 것이다. 트럼프 대통령의 말대로 서로에게 좋은 일이다.

## 2. 중간재와 완제품 생산을 병행하는 전략

자동차 산업을 예로 들어보자. 완성차 한 대는 수천 개의 부품업체가 협력하여 생산한다. 이들 부품에도 상당한 관세가 부과된다. 이로 인해 미국 내 완성차 기업들조차 충분한 미국 내 생산을 유지하기 어렵게 된다.

조향장치, 내연기관, 2차전지와 같은 핵심 부품의 미국 내 생산을 유도하려면, 수출과 미국 내 생산을 병행하는 기업에 한해 순차적으로 관세를 인하하는 방안을 검토할 필요가 있다. 이렇게 하면 미국 내 투자를 촉진하면서도 생산 경쟁력을 유지할 수 있다.

현재처럼 완제품뿐만 아니라 원재료와 부품에까지 고율의 관세가 부과되면, 미국 내에서 제조공장을 운영하는 기업은 높은 임금과 원가 부담을 동시에 떠안게 된다. 2025년까지는 버티더라도, 2026년에는 생산 축소나 중단이 불가피할 것이다. 지속적인 영업적자를 견딜 수 있는 기업은 없다. 기업의 영속성이 훼손되면 미국에 투자한 공장도 적자 발생으로 금방 철수하게 될 것이다.

## 3. 개도국산 제품과 생활소비재는 관세 인하가 바람직하다

관세정책의 초점은 모든 중간재가 아니라, 핵심산업 중심으로 맞춰야 한다.

부가가치가 낮거나 저임금 산업의 경우, 원재료나 부품의 관세를 낮추는 것이 오히려 미국 경제에 유리할 것이다.

예를 들어 의류산업은 한국과 같은 국가에서도 설계와 기획을 담당하고, 실제 생산은 동남아시아·중남미 등 개발도상국에서 이루어진다. 이런 산업은 미국 내에서 생산이 많이 이루어질 수 없다. 따라서 의류와 같은 생필품은 관세를 완화하는 것이 바람직하다. 생활필수품은 국민 모두가 매일 사용하는 물품이기 때문에, 관세 부과는 즉시 생활물가로 전가된다.



저소득층·서민층·중산층의 부담이 커질 경우, 제조업 부흥보다 더 빠르게 사회적 어려움이 심화될 수 있다.

따라서 2026년부터는 서민 생활과 직결된 생필품에 대한 관세율 인하를 적극 검토할 필요가 있다. 이는 트럼프 대통령이 추구하는 실용적 정책 기조와도 부합할 것이다.

#### 4. 관세수입이 늘어도 재정적자는 줄지 않을 것이다

수입물품에 관세를 부과하면 연방정부의 세수는 증가한다. 그러나 정부 역시 경제의 주요 소비 주체다. 물가가 상승하면 정부가 구매하는 각종 물품과 서비스의 단가도 상승하므로, 예산 지출이 함께 늘어난다. 결과적으로 관세수입이 증가하더라도 재정지출이 더 커지면 재정적자는 줄어들지 않는다.

실제로 2025년에도 높은 관세 수입이 있었음에도 불구하고, 미국의 재정적자는 줄어들지 않은 것으로 나타났다. 연방정부의 지출이 관세수입을 상쇄하고 있는지에 대한 재분석이 필요하다.

#### 5. 무역적자가 곧 손해는 아니다

WTO 체제하에서 이제까지 미국은 낮은 관세율을 유지해 왔기 때문에 수입이 많고 무역적자를 기록했다. 그러나 이것이 반드시 손해를 의미하는 것은 아니다.

미국은 필요한 물품을 효율적으로 조달함으로써 자국 경제를 지탱해 왔다.

가계도 월급을 받아 생활비로 소비하지만, 단순히 '적자'라고 보지 않는다. 마찬가지로 미국의 무역적자는 필요한 물자를 구매한 것이므로 손해가 아니다.

관세와 환율정책은 수출국에 압박을 줄 수는 있지만, 미국의 관세율이 0%라고 해서 미국 정부와 국민이 손해를 보는 것은 아니다. 오히려 자유무역의 혜택을 통해 세계 1등 국가의 위치를 지켜온 것이다. 앞으로도 관세 부담을 낮추는 것이 미국의 지속적인 번영에 기여할 것이다.

#### 6. 철강·알루미늄 산업의 고율관세는 조정이 필요하다

철강과 알루미늄은 국가 안보의 핵심산업으로 분류되어 현재 최대 50%의 고율관세가 부과되고 있다. 단기적으로는 미국 내 철강기업의 이익이 증가하고 고용이 늘 수 있다. 그러나 원자재 가격 상승과 수입 감소는 철도·건축·전기·도로·조선·가전 등 연관 산업 전반의 원가를 상승시켜, 결국 산업 전체의 위축을 초래한다.

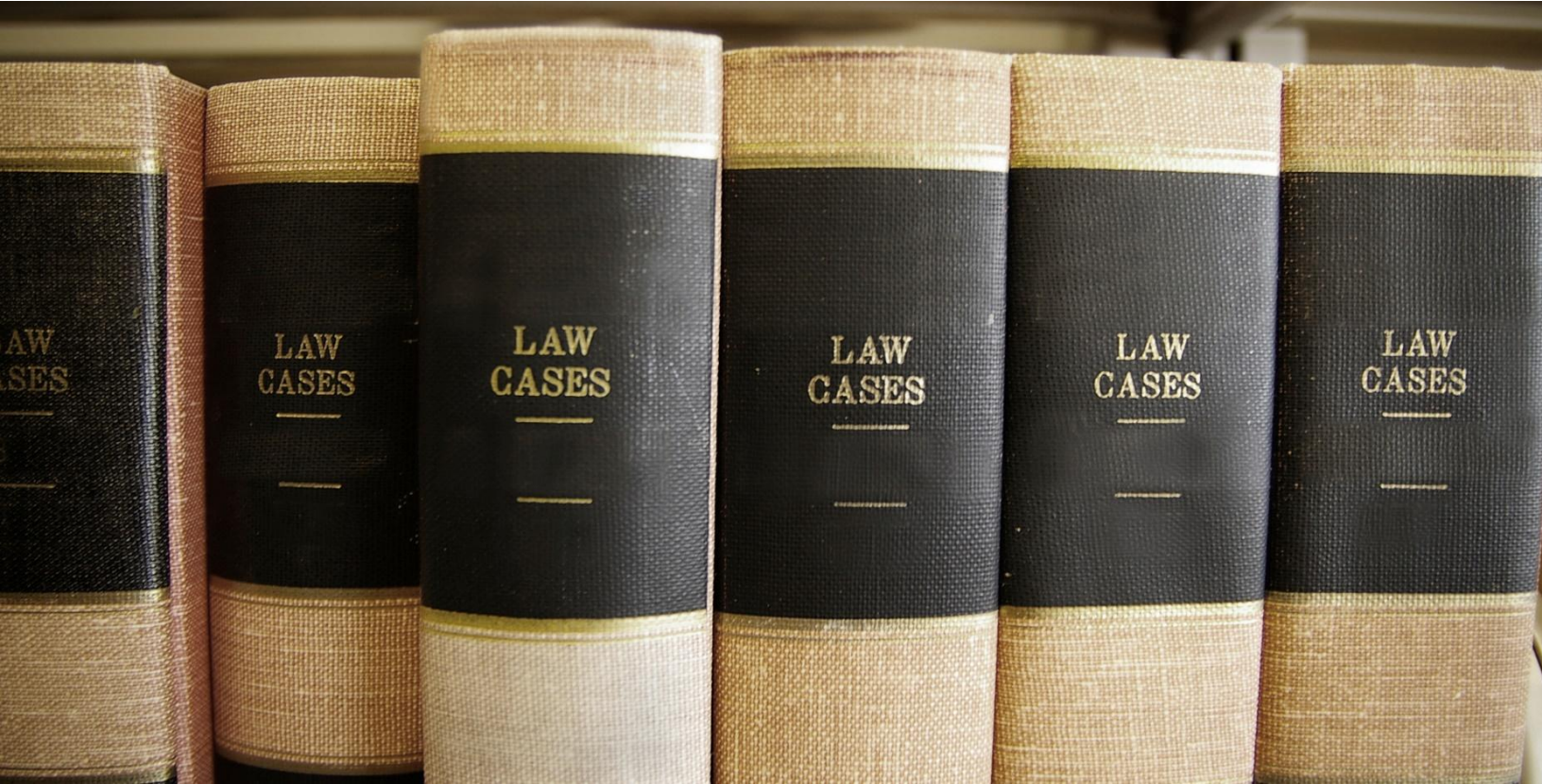
현재 미국 철강기업들은 관세의 보호를 충분히 받고 있으므로, 국가 안보와 관련한 산업 붕괴 위험은 낮다고 본다. 따라서 철강·알루미늄 관세율을 점진적으로 인하하는 것이 미국 경제의 균형 발전에 도움이 될 것이다.

## 7. 결론

트럼프 대통령의 2025년 관세정책은 단기적으로는 미국에 대한 외국인 투자를 이끌어내고, 미국 제품에 대한 타국의 관세율을 낮추며, 무역규제를 완화시켰다는 점에서 성공적이었다고 평가할 수 있다.

그러나 미국의 관세정책도 미국만의 이익을 위해서만 존재할 수는 없다. 수출국의 사정과 미국 국민의 생활을 함께 고려해야 한다. 서로 이익이 되는 방향으로 관세정책을 조정해야 한다.

2026년에는 이러한 점을 감안한 정책적 조정과 균형이 이루어질 것으로 기대한다. 미국의 관세정책이 보호주의를 넘어, 지속 가능한 세계 경제의 균형 속에서 진정한 'America First'를 구현하기를 바란다.



## 최신 관세 판례 분석

# 청구인이 쟁점물품을 수입하면서 임의 가격이 기재된 송품장상 가격을 쟁점물품의 과세가격으로 수입신고한 것으로 보고 실제거래가격이 기재된 쟁점송품장을 근거로 관세 등을 부과한 처분의 당부

### 1. 처분개요

가. 청구인은 전자상거래업체 AAA를 운영하면서, 2017.2.24부터 2022.12.22까지 홍콩 및 인도네시아 소재 쟁점수출자들로부터 애완용 파충류(이하 “쟁점물품”이라 한다)를 수입하였다.

나. 이 과정에서 청구인은 임의의 가격이 기재된 송품장(Invoice)(이하 “당초 신고송품장”이라 한다)을 세관에 제출하여 저가신고용으로 수입신고하였고, 세관은 이를 수리하였다.

다. 이후 처분청은 압수수색을 통해 실제 거래가격이 기재된 송품장(이하 “쟁점송품장”이라 한다)을 확보하였고, 청구인에게 쟁점송품장과 당초 신고송품장상 가격 차이에 해당하는 00원 상당의 관세 및 부가세, 가산세를 경정·고지하였다.

라. 청구인은 이에 불복하여 2022.11.28. 심판청구를 제기하였다.



**이 혜 연**

관세사

hylee@shcs.kr

**[ PROFILE ]**

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

## 2. 관세쟁점 및 관련 법령

### 가. 쟁 점

저가신고 여부 및 과세가격의 적정성

### 나. 관련 법령

**제16조(과세물건 확정)의 시기)** 관세는 수입신고(입항전수입신고를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)를 하는 때의 물품의 성질과 그 수량에 따라 부과한다.

**관세법 제30조(과세가격 결정의 원칙)** 수입물품의 과세가격은 우리나라에 수출하기 위하여 판매되는 물품에 대해 구매자가 실제로 지급하였거나 지급하여야 할 가격에 다음 각 호의 금액을 더하여 조정한 거래가격으로 한다.

**관세법 제270조(관세포탈죄 등)** 세액결정에 영향을 미치기 위하여 과세가격 또는 관세율 등을 거짓으로 신고하거나 신고하지 아니하고 수입한 경우, 3년 이하의 징역 또는 포탈한 관세액의 5배와 물품원가 중 높은 금액 이하에 상당하는 벌금에 처한다.

## 3. 사실관계 및 판단

### 가. 사실관계 요약

#### 1) 이중/허위 송품장 사용

청구인은 실제 가격이 기재된 '쟁점송품장'과 저가신고용 '당초 신고송품장'을 병행 사용하였다. 동일한 항공운송장 번호·식별번호를 사용하되, Dummy 표기가 추가된 저가 송품장을 세관 제출용으로 사용하였다.

저가신고 목적 외에도 수입허가가 필요한 CITES(「멸종위기에 처한 야생동식물의 국제거래에 관한 협약」) 보호 대상에 해당하는 종의 밀반입을 위해 쟁점송품장상 품종을 삭제하고 임의의 송품장을 다시 만들도록 지시하기도 하였다.

2017~2021년 청구인의 실제 송금액은 수입신고금액보다 많았다.

#### 2) 증거자료

휴대전화 메시지에서 직원에게 저가 송품장 제출을 지시하거나, CITES 보호종을 숨기기 위해 품종을 삭제하도록 한 정황 확인되었다.

### 나. 판단

청구인은 쟁점처분의 대부분은 인정하면서도 처분청의 조사가격이 너무 높아 부당하다고 주장하나, 청구인이 저가신고용 쟁점 외 송품장 금액대로 수입신고

하였고, 쟁점물품의 실제 거래가격이 기재된 쟁점송품장상 금액대로 쟁점수출자들에게 물품대금을 송금하였을 뿐만 아니라 쟁점송품장을 근거로 품평 송품장을 작성하여 쟁점수출자들에게 송부하는 등 청구인이 이중 송품장을 작성하여 저가신고한 사실이 확인되는 점, 청구인이 조사가격이 높다는 쟁점물품을 특정하지 못하고 있고 해당 물품의 실제가격이나 쟁점처분 세액이 과다하다는 입증자료도 제출하지 못하는 점 등에 비추어 처분청이 쟁점송품장을 기초로 관세 등을 과세한 쟁점처분은 잘못이 없는 것으로 판단된다.

#### 4. 수출입 실무 권고사항

##### 가. 적절한 과세가격으로 신고

관·부가세를 낮추기 위하여 거짓으로 신고하거나 신고하지 아니하는 경우, 관세법 제270조(관세포탈죄)에 따라 형사처벌 가능성이 있으며, 이번 사례처럼 밀수입 혐의로 형사기소까지 이어질 수 있습니다. 따라서 정상적인 수입가격으로 신고하는 것이 적절합니다.

##### 2) CITES 대상 생물 등 특수품목 관리

수입허가 미비 또는 허위 품명 기재는 단순 과세문제가 아닌 형사처벌 및 수입제한 사안이므로, 수입 전 확실한 요건 구비가 필요합니다.





논리로 푸는 HS 사례

## 프로젝터용 램프의 품목분류 사례

### 1. 개요

수입물품의 품목분류는 물품의 재질, 특성, 기능, 용도 등 다양한 요소를 종합적으로 검토하여 결정됩니다. 특정 기기에 사용되는 부분품의 경우, 모제품의 부분품이 분류되는 HS CODE로 분류할지, 특제된 HS CODE로 분류할지 판단이 필요합니다.. 오늘은 프로젝터용 램프에 대한 조세심판원 결정사례를 통해 부분품을 분류하는 기준에 대해 구체적으로 살펴보겠습니다.



조원희

관세사

whcho@shcs.kr

[ PROFILE ]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

## 2. 품목분류 사례

### 1) 쟁점 HS CODE

| HS CODE | 제8529.90-6010호 | 제9405.49-9000호        |
|---------|----------------|-----------------------|
| 적용세율    | 0% (WTO협정세율)   | 8% (기본세율)             |
| 호의 용어   | 모니터나 프로젝터의 부분품 | 그 밖의 기타 조명기구          |
| 세관장확인   | 해당없음           | 전기용품및생활용품안전관리법<br>전파법 |

### 2) 조세심판원 결정사례 [조심 2024관0028 (결정일자 : 2024-09-30)]

#### (1) 청구법인 주장

쟁점물품은 프로젝터에 전용되거나 주로 사용되는 부분품으로서 제8529호로 분류되어야 합니다. 관세율표에서는 부분품의 정의에 관한 명시적 규정을 두고 있지 않으나, 관세평가분류원에서 발간한 전자가이드북에서는 부분품에 대한 사전상 정의와 관세청 예규상 정의를 제시하고 있습니다.

그 내용을 종합하면 (i) 특정 물품(완성품) 전체의 한 부분을 이루는 분리 가능한 물품으로서, (ii) 다른 부분과는 서로 다른 성질을 가지고 있고, (iii) 특정 물품의 본질적이거나 필수적인 것이라면, 특정 물품의 부분품입니다.

쟁점물품은 ① 프로젝터 전체의 한 부분을 이루는 것으로서 분리 가능하고, ② 프로젝터 내 다른 부분과는 구별되는 광원 공급 역할을 수행하며, ③ 광원이 없으면 프로젝터가 상을 투영할 수 없다는 점에서 본질적이고 필수적인 역할을 수행합니다.

쟁점물품은 빔프로젝터의 조명기구로서 사용되는 것과 무관하게 데이터 송수신에 필요한 램프 칩 등이 함께 결합되어 있으며, 설계가 조금만 달라지더라도 프로젝터의 부분품으로 기능할 수 없게 되어 프로젝터에 전용되는 부분품으로 분류되어야 합니다.

쟁점물품의 적격 전압은 약 360V로서 일반적인 가정이나 상업시설 환경에서 공급할 수 없는 전압이고, 낮은 전압을 지속적으로 공급할 경우 램프 유닛이 손상되거나 폭발할 수 있고 램프와 연결된 전자장비에도 손상을 초래할 수 있다는 점에서 조명기구로 보기 어렵습니다.

## (2) 처분청 의견

쟁점물품은 프로젝터 내부에 결합하여 빛을 공급하는 램프이므로 제9405호의 그 밖의 전기식 조명기구로 품목분류함이 타당합니다. 광원이란 빛을 내는 물체 또는 장치이고, 조명 내지 조명기구란 광원 등을 이용하여 빛을 비추는 데 사용하는 물품을 말합니다. 쟁점물품은 프로젝터 영상 구현에 필요한 광원의 기능을 하는 조명기구인 점, 그 구성요소의 특성상 제8539호 등의 램프 내지 조명기구에 해당하지 않는 점, 프로젝터와 별도로 제시된 점 등에 비추어 볼 때 제9405.49호에 분류됨이 타당합니다.

수입물품은 수입신고를 하는 때의 성질과 그 수량에 따라 관세를 부과하도록 규정되어 있습니다. 쟁점물품은 수입신고 시점에 단독으로 제시된 램프 유닛으로, 초고압 수은램프를 광원으로 하고 있습니다. 쟁점물품의 본질적인 특성은 빛을 발생시켜 이를 비추는 조명기구에 있으며, 쟁점물품이 빔 프로젝터의 부분품적인 특성이 있다고 하더라도 다른 부에 보다 구체적으로 열거된 물품은 제16부에서 제외한다는 관세율표 제16부에 대한 해설서 취지에 따라 쟁점물품은 조명기구가 분류되는 제9405호로 분류해야 합니다.

쟁점물품은 빛을 이용하여 이미지를 투사하는 장치인 빔 프로젝터 내에서 광원을 발생시키는 조명기구로서 그 구성요소의 기능을 볼 때 조명기구의 범위를 넘어선 물품에 해당한다고 보기 어렵습니다. 사용시간 등 단순 정보를 저장하고 그 정보를 전송하는 등의 역할을 하는 IC칩의 부착만으로 쟁점물품의 조명기구로서의 본질적 특성에 영향을 미친다고 볼 수는 없습니다.

## (3) 심리 및 판단

쟁점물품은 프로젝터 내부에 결합하여 빛을 공급하는 램프이고, 관세율표 제9405호의 용어는 '조명기구(서치라이트·스포트라이트와 이들의 부분품을 포함하고, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)'라고 규정하고 있어 통칙 제1호에 따라 제9405호로 분류하는 것이 타당한 것으로 보이는 점, 쟁점물품의 본질적 특성은 프로젝터의 부분품이라기 보다 빛을 발생시켜 이를 비추는 조명기구로 볼 수 있는 점, 사용시간 등 단순 정보를 저장하고 그 정보를 전송하는 역할을 수행하는 램프 칩이 쟁점물품의 조명기구로서의 본질적 특성에 영향을 미치는 것으로 보기도 어려운 점 등에 비추어 처분청이 쟁점물품을 제9405호에 해당하는 것으로 보아 경정청구를 거부한 이 건 처분은 잘못이 없는 것으로 판단됩니다.

## (4) HS CODE 결정: 제9405.49-9000호

### 3. 결정에 대한 의견

관세율표에서는 부분품의 정의에 관한 명시적 규정이 존재하지 않아 특정 물품의 부분품을 분류할 때에는 보다 정밀한 검토가 이루어질 필요가 있습니다. 제84류, 제85류에 해당하는 물품의 부분품에 대한 품목분류를 진행할 때 단순히 부분품의 HS CODE로 분류해서는 안되며, 제외규정을 통해 제외되는 물품인지, 보다 구체적으로 열거된 물품이 존재하는지 판단이 선행되어야 합니다. 품목분류의 대원칙인 관세율표의 해석에 관한 통칙에 따라 규정을 순차적으로 적용해보는 것이 정확한 품목분류의 첫걸음이 될 것입니다.



*Global Customs Insight*

## CBAM·PPWR, 환경이 만든 새로운 무역 질서

EU 가 추진하는 탄소국경조정제도 (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism)와 포장재 및 포장폐기물 규제안(PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation)은 단순한 환경 정책을 넘어 수출입의 새로운 규범으로 자리잡고 있다. 탄소 배출과 포장방식이 곧 통관의 조건이 되는 시대, 무역규제와 환경이슈가 결합된 대표적 제도인 CBAM 과 PPWR 을 살펴본다.





이 은 하

관세사  
ehlee@shcs.kr

[ PROFILE ]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

## 1. 정책적 배경과 CBAM

유럽연합은 기후중립을 목표로 한 EU 그린딜 (European Green Deal) 과 핏 포 55 (Fit for 55) 정책을 추진해왔다. 그 일환으로 마련된 CBAM (Regulation (EU) 2023/956)과 PPWR (Regulation (EU) 2025/40)은 환경보호를 명분으로 함과 동시에 새로운 무역질서의 축으로 작동하기 시작했다.

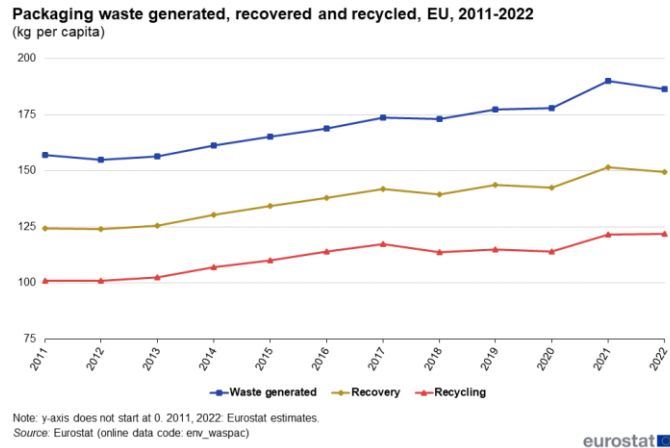
CBAM 은 시멘트, 전기, 비료, 철강, 알루미늄, 수소 등을대상으로 한다. 유럽연합은 2023 년 10 월부터 전환기간을 운영 중이며 이 기간에는 기업에게 분기별 탄소배출량 보고 의무를 부여했다. 본격적인 비용납부는 2026 년부터 시행된다.

유럽연합이 본 제도를 통해 내세우는 목표는 역내 기업이 부담하는 탄소비용을 수입물품에도 동일하게 적용하여 탄소누출을 방지하는 것이다. 따라서 우리 기업은 EU 수출시 국제기준에 맞는 탄소배출량 산정-검증 체계를 마련하고, 공정 단계별 탄소량 관리에 철저를 기해야 한다.

## 2. PPWR 포장재규제의 강화

기존 EU 의회 권고 지침 수준에 머물렀던 포장재규제는 PPWR 을 통해 강행규정으로 격상되었다. 새 규정은 2026 년 8 월 12 일부터 전면 시행될 예정이며, 모든 포장재의 재사용가능성, 재활용 용이성을 요구한다.

이러한 변화는 EU 가 설정한 폐기물 감축속도가 예상치에 미치지 못한 데 따른 것으로, 향후 수출기업의 포장재 선택부터 물류 과정 전반에 이르기까지 직간접적 영향을 미칠 것으로 사료된다.



- Eurostat, Packaging waste generated, recovered and recycled, EU,
- 2011-2022(kg per capita)
- 유럽연합 내 1 인당 포장폐기물 발생량은 2011 년 155kg 에서 2022 년 187kg 로 증가, 재활용 및 회수율 속도는 이에 미치지 못하는 수준
- 회수량 및 재활용량 모두 소폭 증가하였으나, 발생량 대비 정체 상태

### 3. 대응 과제

앞서 살핀 바와 같이, 기업은 제품 생산단계에서 물품의 포장, 물류에 이르는 전 과정에서 EU 환경 규제를 고려하여야 한다.

탄소 배출량 산정 및 보고체계를 국제기준에 맞게 정비하는 것과 포장재의 설계, 조달 단계에서 그 재사용 가능성을 확보하는 것이 그 필수 조건이 될 것이다.

EU 환경규제는 선언적 수준을 넘어 법제화된 무역장벽으로 자리잡고 있다. 그러나 이러한 변화는 세계 시장에서 친환경적 경쟁력을 드러낼 수 있는 새로운 기회이기도 하다. 이 기회로, 각 수출기업은 선제적으로 대응하여 글로벌시장에서 기업의 신뢰 및 물품의 경쟁력을 제고하는 것이 필요하다고 사료된다.



FTA 및 수출입 실무 안내

# 수출입 신고시 필요한 무역통계부호 및 신규코드 안내

수출입 실무자가 신고시 자주 사용하는 무역통계부호 중 수출, 수입관리 부호와 수입검사 생략 부호 및 새롭게 변경된 협업관련 부호도 안내하고자 한다.

## 1. 수출·수입관리 부호

수출신고 시 자주 접하게 되는 거래구분 관련 부호를 안내하고자 한다. 특히 구분을 잘하지 못하는 부호 위주로 소개하고자 한다.



**오 규 태**

지사장/관세사  
ktoh@shcs.kr

**[ PROFILE ]**

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

| 관리번호 | 거래구분                                                                               | 관련근거                | 비고             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 84   | 외국물품을 국내에서 수리, 검사 (가공제외) 등을 행한 후 다시 반출하는 물품                                        | 대외무역관리규정 별표2 제3호 다목 |                |
| 89   | 우리나라에서 수출되었던 물품이 수리, 검사 또는 크레임, 기타 사유로 반입되어 국내에서 수리, 검사 또는 보수작업 후 다시 반출하는 물품(하자보수) | 별표 3 제3호 다목         | 재수출 조건부 수입의 수출 |

\* 일부 세관에서는 우리나라에서 수출된 물품에 대한 원산지가 국내가 아닌 경우에 대해서도 84 거래코드를 강요하는 곳이 있지만 명확히 우리나라에서 수출된 필증이 있다면 재수출 조건부 수입의 수출인 89 거래코드를 사용하여야 한다.

수입신고 시 또한 자주 접하게 되는 거래분 관련 부호도 안내하고자 한다.

| 관리번호 | 거래구분                                       | 관련근거        | 비고         |
|------|--------------------------------------------|-------------|------------|
| 84   | 외국물품 국내검사,수리후 반출위한 물품 수입(선,기 제외)           | 별표 4 제4호 다목 | 재반출 조건부 수입 |
| 88   | 수출물품 수리후 재반출 위해 수입                         | 별표 4 제3호 다목 | 재수출 조건부 수입 |
| 94   | 기타 수입승인 면제품<br>-위탁 가공무역에 의하여 수출한 원료의 잔량 반입 | 별표 4 제3호 차목 |            |

\* 일반적으로 수출물품의 크레임등의 사유로 반입은 89코드 통해 재수입 면세를 적용하지만 임가공 수출입을 하는 기업은 투입된 원재료 잔량등이 재반입되는 경우 94 기타승인 면제 코드를 사용하여야 한다.

## 2. 수입검사 생략 사유부호

수입실무 과정에서 자주 검사가 선별되는 경우 한번씩 검사 생략의 유혹을 가지게 된다. 하지만 관련 근거나 규정을 정확히 몰라서 당당히 요구하지 못하는 경우가 있어서 아래와 같이 생략이 가능한 무역통계 부호를 소개하고자 한다.

| 구분            | 부호 | 내 용                                                   | 비고 |
|---------------|----|-------------------------------------------------------|----|
| 검사<br>↓<br>생략 | 01 | 신고세관(과) 오류 및 징수형태 오류 등 신고오류에 의해 신고취하 하고자 하는 경우        | 폐지 |
|               | 02 | 관리대상화물관리에관한고시제9조및수입통관고시제2-1-10조검사                     |    |
|               | 03 | 분석이 생략된 물품 중 검사실익이 없다고 판단되는 경우                        |    |
|               | 04 | 수리비 등 검사로 지정되었으나 검사물품이 없는 경우                          |    |
|               | 05 | 타기관 검사결과, 그 내용과 신고내용이 일치한 경우                          |    |
|               | 06 | 통관우체국의 서류심사만으로 품목분류 및 통관요건 등의 확인이 가능한 경우              |    |
|               | 07 | 반복수입하는 원자재로서 우범성이 없다고 판단되는 경우                         |    |
|               | 08 | 과세가격이 미화 2000불 이하로서 우범성이 없다고 판단되는 경우                  |    |
|               | 09 | 국가, 지자체에서 직수입하여 서류심사만으로 확인이 가능한 경우                    |    |
|               | 10 | 동일업체가 반복수입하는 물품 중 우범성이 없다고 판단되는 경우                    |    |
|               | 11 | 관리대상화물 관리에 관한 고시 제13조제2항 및 제3항에 따라 검사대상화물의 지정을 해제한 경우 |    |
|               | 12 | 제12조제2항에 따라 불가피한 사유로 인하여 사전에 세관장의 승인을 받은 경우           |    |
|               | 31 | 주한 외교관의 이사물품 등                                        | 폐지 |
|               | 32 | 주한 외국대사관, 영사관 등의 공용품                                  | 폐지 |
|               | 33 | SOFA대상자로서 관세법위반, 정보, 혐의가 없는 물품                        | 폐지 |
|               | 34 | 제출한 서류의 기재내용을 고려하여 타당한 경우                             | 폐지 |

### 3. 협업검사(심사) 선별 관련 부호 신설 안내

수입업무시 가끔 협업검사 선별 안내를 받는 경우가 있지만 용어에서 보듯이 검사를 실제 협업센터에서 진행하는 경우를 의마고 통상F코드로 구분을 한다. 하지만 선별결과의 구분을 위해 화학제품 관련 수입 시 화학관련 서류를 심사하기 위하여 선별결과 통보시 C/S결과 부호 P로 통보하도록 변경되었다. 따라서 9월부터 수입시 P코드를 수신받았다면 해당 통관 세관의 화학담당 협업센터에 서류심사를 의뢰 하여 통관을 진행하면된다.





관세무역개정 내용과 의견

# 「통합 법규준수도 평가와 운영에 관한 고시」 개정(안) 행정예고

## 1. 개요

관세법 제255조의7에 따라 관세청장은 수출입 관련 기업을 대상으로 안전관리 기준을 준수하는 정도를 측정·평가할수 있습니다. 이를 법규준수도 평가라 하며, 법규준수도는 수출입 안전관리 우수업체 인증, 담보제공 생략, 특허 심사 등 관세행정에 활용됩니다. 이와 관련된 「통합 법규준수도 평가와 운영에 관한 고시」 개정 내용 중 주요 내용 중심으로 안내드립니다.



오 보 람

관세사

broh@shcs.kr

[ PROFILE ]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

## 2. 개정이유

- (1) 법규준수 평가제도 통합
- (2) 평가대상 최소기준 및 평가대상별 세부평가사항 공개 (제4조, 제5조)
- (3) 관세협력도 평가체계 도입 (제8조)
- (4) 법규준수도 평가결과의 제공기한 조정 (제11조)

## 3. 주요내용

- (1) 법규준수 평가제도 통합

- 업종별 특성과 평가 목적에 따라 각각 운영되었던 통합 법규준수도, 특송업체 법규준수도, 법규수행능력평가를 “법규준수도”로 통칭 및 관련 고시 통합

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 개정 전 | 통합 법규준수도 평가와 운영에 관한 고시     |
| 개정 후 | <b>법규준수도</b> 평가와 운영에 관한 고시 |

- (2) 평가대상 최소기준 및 평가대상별 세부평가사항 공개 (제4조, 제5조)

- 수출입 관련 이해당사자별 최소 평가기준을 신설하고 별표 1에 게시
- 타 유사 평가제도의 평가항목을 수용하여 평가대상별 세부평가사항 규정하고 별표 2에 게시

|      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개정 전 | 제4조 ③ 관세청장은 제1항의 평가대상자 중에서 업체별 통합 법규준수도의 정확성을 위하여 평가대상기간 중 수출입실적·환급실적·보세화물반출입실적·보세운송실적·선하증권(Master BL 또는 House BL)발행실적 등이 없거나 미미한 업체에 대하여는 평가하지 않을 수 있다.<br>제5조 관세청장은 제4조에 따른 수출입관련 이해 당사자에 대하여 다음 각 호의 사항으로 업체별 <b>통합 법규준수도</b> 를 평가한다.     |
| 개정 후 | 제4조<br>③ -----(생략)----- (----- B/L ----- B/L) --- 평가실익이 적다고 판단되는 업체에 대하여는 평가하지 않을 수 있다.<br>④ 제3항에 따른 <b>업체별 평가대상 최소기준</b> 은 별표 1과 같다. <신설><br>제5조<br>① -----(생략)----- 업체별 법규준수도를 평가한다.<br>② 제1항 각 호에 대한 <b>평가대상별 세부평가사항</b> 은 별표 2와 같다. <신설> |

### (3) 관세협력도 평가체계 도입 (제8조)

- 업체 신청에 의한 관세협력도 평가 근거를 신설하고, 평가사항을 명확히 규정

|      |                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개정 전 | ① 관세청장은 매 분기 다음 달 20일까지 <u>통합 법규준수도</u> 관리시스템을 통하여 업체별 <u>통합 법규준수도</u> 를 평가한다.                                                                                       |
| 개정 후 | ① 관세청장은 매 분기 다음 달 25일까지 <u>법규준수도</u> 관리시스템을 통하여 업체별 <u>법규준수도</u> 를 평가한다.                                                                                             |
|      | ② 관세청장 또는 세관장은 수출입관련 이해당사자로부터 관세협력도 평가점수 증빙자료 등을 전자통관시스템(Uni-Pass)을 통하여 제출받아 관세협력도를 평가할수 있다. 다만, 전자통관시스템으로 제출받는 것이 불가능한 경우에는 전자메일 등으로 제출받을 수 있다.                     |
|      | ③ 제2항에 따라 다음 각 호에 해당하는 관세협력도 평가점수 증빙자료 등을 제출하려는 자는 매분기 마지막 달의 20일부터 말일까지 관세청장에게 제출하여야 한다.<br>1. 표창<br>2. 간담회 또는 설명회<br>3. 교육<br>4. 관세청 주관 경진대회(AEO활용사례 나눔대회는 제외한다.)_ |

### (4) 법규준수도 평가결과의 제공기한 조정 (제11조)

|      |                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개정 전 | 관세청장은 매 분기 다음 달 20일까지 제8조에 따라 평가한 업체별 통합 법규준수도 점수를 관세청 전자통관시스템(Uni-Pass)을 통해 제공한다. 다만, 업무량 미미 등 사유로 평가결과 제공이 타당하지 않다고 인정되는 업체에 대하여는 평가결과를 제공하지 않을 수 있다. |
| 개정 후 | 관세청장은 매 분기 다음 달 25일까지 제8조에 따라 평가한 업체별 법규준수도 점수를 -----(생략)-----.                                                                                         |

## 4. 개정의견

「통합 법규준수도 평가와 운영에 관한 고시」 개정에 따라 통합 법규준수도와 특송업체 법규준수도는 2025년 12월 20일에 통합되고, 법규수행능력평가는 2027년에 통합 예정입니다. 이번 개정은 법규준수도 통합과 함께 평가기준과 평가산식을 공개하면서 평가체계를 표준화하는 방향으로 진행됩니다. 수출입기업은 공개된 평가기준을 통해 법규준수도를 자율적으로 제고할 수 있도록 고시 별표 1~별표 3을 미리 확인할 필요가 있을 것으로 사료됩니다.

# THE BEST CUSTOMS ADVISOR

We make the difference for your successful business!



 Shinhan